

Berrenrather Straße 218 · WE 3, 1. Obergeschoss

Vertrag vom 22.09.2016

zwischen

Objektgesellschaft Berrenrather 218 GbR, vertreten durch Frau Renate Kohlhaas, Luxemburger Straße 44, 50674 Köln

– nachfolgend Vermieterin –

und

Christiane Nowak, derzeit wohnhaft Berrenrather Straße 218, 50937 Köln

– nachfolgend Mieter –

§ 1 Mietsache

- (1) Vermietet wird die Wohnung **WE 3** im Anwesen Berrenrather Straße 218, 50937 Köln, gelegen im 1. Obergeschoss, bestehend aus 3,5 Zimmern, Küche, Bad und Diele, mit einer Wohnfläche von **ca. 81 m²**.
- (2) Mitvermietet sind der Kellerraum K3 sowie die Mitbenutzung von Treppenhaus, Trockenboden, Hofgarten und Müllstandsplatz.
- (3) Die Wohnung ist mit einer Gas-Etagenheizung (Kombitherme) ausgestattet, die mitvermietet ist. Die Belieferung mit Gas erfolgt über einen eigenen Zähler und einen eigenen Liefervertrag des Mieters mit dem Versorger.

§ 2 Mietzeit

- (1) Das Mietverhältnis beginnt am **01.11.2016** und läuft auf unbestimmte Zeit.
- (2) *Nachtrag vom 28.04.2025:* Das Mietverhältnis endet einvernehmlich zum **31.07.2025**. Die Wohnung wird am Tag der Beendigung besenrein übergeben.

§ 3 Miete und Nebenkosten

- (1) Die monatliche Miete setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Betrag/Monat
Nettokaltmiete	700,00 €
Vorauszahlung auf Betriebskosten	180,00 €
Gesamtmiete	880,00 €

- (2) Die Gesamtmiete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des Monats, auf das Konto der Vermieterin bei der Sparkasse KölnBonn, IBAN DE21 3705 0198 1902 4471 88, zu zahlen.
- (3) Die Vorauszahlung nach Absatz 1 wird jährlich abgerechnet. Ergibt die Abrechnung, dass die Vorauszahlungen zu niedrig oder zu hoch bemessen sind, kann jede Vertragspartei die Vorauszahlung durch Erklärung in Textform auf eine angemessene Höhe anpassen (§ 560 Abs. 4 BGB).

§ 4 Betriebskosten

- (1) Der Mieter trägt neben der Nettokaltmiete die Betriebskosten im Sinne des § 2 der Betriebskostenverordnung (BetrKV). Umgelegt werden insbesondere: die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, insbesondere die Grundsteuer; die Kosten der Wasserversorgung und der Entwässerung einschließlich Niederschlagswasser; die Kosten der Straßenreinigung und der Müllbeseitigung; die Kosten der Gebäudereinigung; die Kosten der Gartenpflege; die Kosten der Beleuchtung der gemeinschaftlich genutzten Flächen; die Kosten der Schornsteinreinigung, soweit sie nicht bereits als Heizungsbetriebskosten erfasst sind; die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung des Gebäudes; die Kosten des Hauswerts.
- (2) Als sonstige Betriebskosten im Sinne des § 2 Nr. 17 BetrKV werden ferner umgelegt: die Kosten der regelmäßigen Prüfung und Wartung der Rauchwarnmelder.

(3) Die Verteilung sämtlicher umlagefähiger Betriebskosten erfolgt nach dem Verhältnis der Wohnflächen. Ein abweichender Umlagemaßstab wird nicht vereinbart.

(4) Über die Betriebskosten wird jährlich für das Kalenderjahr abgerechnet. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen (§ 556 Abs. 3 BGB).

(5) Endet das Mietverhältnis im Laufe eines Abrechnungszeitraums, werden die auf die Wohnung entfallenden Kosten zeitanteilig auf die Dauer des Mietverhältnisses aufgeteilt.

§ 5 Heizung und Warmwasser

(1) Die Versorgung mit Wärme und Warmwasser erfolgt dezentral über die Etagetherme der Wohnung. Der Mieter schließt hierfür einen eigenen Liefervertrag ab und trägt die Kosten unmittelbar. Eine Abrechnung nach der Heizkostenverordnung findet nicht statt.

(2) Die Kosten der Kehrung, der Feuerstättenschau und der Immissionsschutzmessung durch den Bezirksschornsteinfeger trägt die Vermieterin und legt sie nach § 4 um.

§ 6 Kautio

(1) Der Mieter leistet eine Mietsicherheit in Höhe von drei Nettokaltmieten, mithin **2.100,00 €**. Die Kautio wird von der Vermieterin getrennt von ihrem Vermögen bei der Sparkasse KölnBonn angelegt.

§ 7 Instandhaltung und Schönheitsreparaturen

(1) Der Mieter hat die Mietsache pfleglich zu behandeln. Schönheitsreparaturen innerhalb der Wohnung übernimmt der Mieter bei Bedarf; starre Fristen werden nicht vereinbart.

(2) Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes trägt die Vermieterin. Sie sind keine Betriebskosten und werden nicht umgelegt.

§ 8 Sonstige Vereinbarungen

(1) Der zur Wohnung gehörende Balkon zur Hofseite ist mitvermietet.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

Köln, den 22.09.2016

Vermieterin

Mieter

Nachtrag Nr. 1 zum Mietvertrag

Die Parteien sind sich einig, dass das Mietverhältnis über die Wohnung WE 3 einvernehmlich zum **31.07.2025** endet. Die Wohnungsübergabe erfolgt am letzten Tag des Mietverhältnisses. Die Abrechnung der Betriebskosten für den Zeitraum bis zur Beendigung bleibt vorbehalten.

Köln, den 28.04.2025